三亚市海棠区华悦海棠三亚旭茂物业管理有限公司“1·21”亡人事故调查报告处理工作情况评估报告

三亚市海棠区应急管理局

2024年12月25日

目 录

有限公司“1·21”亡人事故调查报告.....1

处理工作情况评估报告.....1

三亚市海棠区应急管理局.....1
2024年12月25日.....1

有限公司“1·21”亡人事故调查报告.....1

一、评估工作小组组织及开展工作情况.....1
（一）评估工作小组成立.....1
（二）评估工作开展情况.....2
二、事故基本情况.....2
三、事故调查及处理过程.....3
四、事故相关责任单位及责任人员责任追究落实情况.....4
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....4
（二）对事故有关责任人员的行政处罚落实情况.....4
（三）对事故有关责任单位的行政处罚落实情况：.....4
五、事故防范和整改建议落实情况调查.....5
事故防范和整改建议落实情况：.....6
六、存在的问题及相关工作建议.....7
七、总体评估意见.....7

三亚市海棠区华悦海棠三亚旭茂物业管理有限公司“1·21”亡人事故调查报告处理工作情况评估报告

依据《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》(安委办〔2021〕4号)及《海南省安全生产委员会办公室关于印发<海南省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》(琼安委办〔2021〕130号)文件要求，我区高度重视事故调查报告处理工作情况评估工作。按照“谁调查、谁评估”的原则，2024年12月5日海棠区政府授权由区应急管理局牵头组织成立了三亚市海棠区华悦海棠三亚旭茂物业管理有限公司“1·21”亡人事故调查处理评估工作领导小组（以下简称事故评估组），在事故评估组全体同志的努力和我区各有关部门、企业和个人的支持配合下，完成了三亚市海棠区华悦海棠三亚旭茂物业管理有限公司“1·21”亡人事故报告中指出的处理建议、事故防范和整改措施落实情况评估工作，并形成事故调查报告处理工作评估报告。据现将工作情况报告如下:

一、评估工作小组组织及开展工作情况

(一)评估工作小组成立

三亚市海棠区华悦海棠三亚旭茂物业管理有限公司“1·21”亡人事故调查处理评估工作领导小组，于2024年12

月成立。事故评估组由区应急管理局牵头，组长由区安委办主任、区应急管理局局长蔡亦广担任，全面负责事故调查处理评估工作，事故调查组成员包括藤桥派出所、区总工会、区应急局等部门人员。

（二）评估工作开展情况

事故评估组按照“四不放过”和“系统评估”的原则，依据区政府批复的《三亚市海棠区华悦海棠三亚旭茂物业管理有限公司“1·21”亡人事故调查报告》，通过调阅“1·21”事故案卷资料，对接“1·21”事故原事故调查组成员了解相关情况，收集有关证据材料，开展现场评估，通过资料审查、座谈问询、查阅文件、现场核查，对责任追究及事故防范措施落实情况逐项开展了检查评估，形成了初步意见。2024年12月25日，经事故评估组研究讨论，形成了《三亚市海棠区华悦海棠三亚旭茂物业管理有限公司“1·21”亡人事故调查报告处理工作情况评估报告》。

二、事故基本情况

2024年1月21日上午11时30分左右，三亚市海棠区华悦海棠三亚旭茂物业管理有限公司发生一起机械伤害事故，2月2日伤者经医院抢救无效死亡，事故造成1人死亡，直接经济损失140万元。

事故发生后，区政府依法成立事故调查组，查明了事故发

生的经过、原因、认定事故性质和责任。2024年4月7日完成事故调查，并形成《三亚市海棠区华悦海棠三亚旭茂物业管理有限公司“1·21”亡人事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

三、事故调查及处理过程

2024年2月2日，事故发生后，区政府授权海棠区应急管理局牵头成立事故调查组，立即开展事故调查。

2024年2月5日，事故调查组在海棠区委二楼会议室召开事故调查会议。通报了事故发生经过及掌握的基本情况，介绍了事故调查组成员及职责分工，部署下一步工作，并提出具体工作要求。。

2024年3月28日，事故调查组在海棠区区政府第一会议室（304）召开事故报告会。

2024年4月2日，事故调查工作全部完成并形成《事故调查报告》，上报区政府。

2024年4月7日，区政府作出批复，同意“1·21”事故调查报告。

2024年4月15日，海棠区应急管理局在官网进行《事故调查报告》公示，接受全社会的监督，对全区经营单位及全社会起到了警示教育作用。

事故调查报告批复同意后，事故各相关部门按照《事故调查

报告》中提出的“对事故责任单位和相关责任人的处理建议”对事故责任人员和责任单位进行了处理；各相关部门及单位按照《事故调查报告》中提出的“事故防范和整改措施”要求，积极落实各项事故防范和整改措施。

四、事故相关责任单位及责任人员责任追究落实情况

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

按照“1·21”事故责任认定及处理建议，因在事故中死亡免予追究责任人员1人，已落实到位。

马进生：男，三亚旭茂物业管理有限公司员工。

违法违规事实：安全意识淡薄，擅自拆除切割机防护罩，在没有采取任何安全防护措施的情况下对未固定的木板进行切割作业，曾多次违反操作规程，属于屡教不改，本次“三违”行为直接造成其本人脚踝受伤的事故发生，在事故责任认定上，其对工伤事故发生负有直接和主要责任。

违法违规条款：《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第一百零七条规定。

处理建议：由于事故负有直接和主要责任人员马进生已经在事故中死亡，建议免予追究其责任。

处理结果：经事故评估组调查，无事故相关行政执法部门对其进行责任追究。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚落实情况

按照“1·21”事故责任认定无有关责任人员的行政处罚意

见。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚落实情况:

按照“1·21”事故责任认定及处理建议，三亚市综合行政执法局已对三亚旭茂物业管理有限公司进行行政处罚14000元。

三亚旭茂物业管理有限公司

违法违规事实: 《事故调查报告》中指出：三亚旭茂物业管理有限公司未能发现马进生切割作业存在违反操作规程问题并督促其整改，对员工违章行为处置不力，导致发生工伤事故。

违法违规条款：中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第二十五条第五、六款，第三十六条。

处理建议：建议由安全生产执法部门依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第九十九条第（二）款对其进行处理，鉴于该公司履责不到位的行为不是造成马进生死亡事故的直接和主要原因，建议酌情处理。

处理结果：经评估工作小组调查，三亚市综合行政执法局对三亚旭茂物业管理有限公司罚款人民币14000元整。

五、事故防范和整改建议落实情况调查

按照区政府批复的《三亚市海棠区华悦海棠三亚旭茂物业管理有限公司“1·21”亡人事故调查报告》，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定要求，事故相关部门及单

位认真落实了事故报告提出的整改措施建议。

事故防范和整改建议：《事故调查报告》指出三亚旭茂物业管理有限公司应汲取本起事故的深刻教训，切实落实安全生产主体责任，加强公司安全生产管理：

1、完善并落实本单位安全生产规章制度和操作规程，加强对所有人员安全知识教育培训、特别是操作规程、事故应急救援基本知识、安全操作技能专业培训，提高全体员工安全意识和技术水平；

2、立即全面开展隐患排查治理和整改工作，特别是机械设备作业（包括手持的小型电动工具）的安全检查和维护，及时消除不符合安全要求的事故隐患，以达到安全要求；

3、按照“四不放过”的原则，根据公司内部规定对事故责任人进行处理，警示全体人员，对施工人员进行“举一反三”的安全警示教育，吸取事故教训，切实提高企业安全生产管理水平。

4、住房和城乡建设管理部门应督促相关企业压实安全生产主体责任，及时消除事故隐患，开展安全教育培训，加强对零星作业的安全监管，加大对小散工程和零星作业的安全隐患排查力度，有效防范和遏制事故发生。

事故防范和整改建议落实情况：

通过检查事故相关责任单位安全管理及事故整改资料、行业主管部门相关检查及监管资料，在“1·21”事故发生后，事故

各相关单位深刻吸取事故教训，按照《三亚市海棠区华悦海棠三亚旭茂物业管理有限公司“1·21”亡人事故调查报告》中指出的事故防范和整改建议进行了整改，调查情况如下:

三亚旭茂物业管理有限公司

1、完善并落实本单位安全生产规章制度和操作规程，加强了所有人员安全知识教育培训、操作规程、事故应急救援基本知识、安全操作技能专业培训，提高了全体员工安全意识和技术水平；

3、全面开展隐患排查治理和整改工作，特别是机械设备作业（包括手持的小型电动工具）的安全检查和维护，及时消除不符合安全要求的事故隐患，以达到安全要求；

3、警示全体人员，对施工人员进行“举一反三”的安全警示教育，吸取事故教训，切实提高企业安全生产管理水平。

住房和城乡建设管理部门督促了相关企业压实安全生产主体责任，及时消除事故隐患，开展了安全教育培训，加强对零星作业的安全监管和小散工程和零星作业的安全隐患排查力度。

六、存在的问题及相关工作建议

部分企业负责人存在侥幸心理，在思想上对安全生产工作还不够绝对地重视，企业员工安全意识不足，对风险缺乏认识，疏于安全防护，容易因疏忽和思想麻痹大意而发生生产安全事故。建议督促行业主管部门加强对企业的监管力度，增大

安全生产违法处罚力度，确实履行行业监管职责，严格遵守落实“三管三必须”的原则，切实做好监督管理职责。

七、总体评估意见

事故评估组认真核查了本起事故处理建议和整改措施落实情况等相关文件资料，相关责任单位及责任人员追责问责均已落实到位，无侵犯职工合法权益的情况，有关单位及部门能认真吸取此次事故教训，较好地落实了事故调查报告提出的事故防范措施。

三亚市海棠区应急管理局

2024年12月25日